

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7556/2540

พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
นายชินกรณ์ สุวรรณศรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 ตรี, มาตรา 106 ตรี
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 157 ทวิ

เมื่อศาลลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ ซึ่งเป็น
บทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90 แล้ว ศาลก็จะอาศัยบทเบาตาม
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 157 ทวิ มาเพื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของ
จำเลยหาได้ไม่ เพราะศาลมิได้ลงโทษจำเลยตามบทเบา

เมื่อศาลลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ ซึ่งเป็น
บทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90 แล้ว ศาลก็จะอาศัยบทเบาตาม
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 157 ทวิ มาเพื่อสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของ
จำเลยหาได้ไม่ เพราะศาลมิได้ลงโทษจำเลยตามบทเบา

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ์)

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ - นางสุวิมล ทัสโร
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - - นายสมศักดิ์ อเนกพุดมิ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>